

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

*Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à
Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)*

Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Pablo de Melo Freitas
MATRÍCULA:	0.0208477.1
CARGO:	Guarda Civil Municipal — GM II
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 20h01min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pelo servidor Pablo de Melo Freitas, matrícula nº 0.0208477.1, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal — GM II, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, o servidor figura na posição nº 156, constando como data e horário de registro do requerimento 25/07/2024, às 09h48min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 20h01min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, o servidor requer a reavaliação de sua condição para inclusão na majoração, sustentando que o critério adotado foi a data de assinatura e que assinou o requerimento em tempo hábil, em 23/07/2024.

Invoca o princípio da isonomia entre servidores do mesmo cargo e o art. 5º da Constituição Federal.

A manifestação foi instruída com reprodução fotográfica do requerimento original, designada pelo requerente como espelho do documento.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, cabendo à Administração, por meio da SEGEP, juízo de conveniência quanto ao deferimento, observados o interesse do serviço e a disponibilidade orçamentário-financeira.

A classificação preliminar dos requerimentos e o processamento das manifestações administrativas são regidos pela Portaria nº 1230/2026-SEGEp, ao passo que a competência e o rito desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEp.

O servidor está devidamente identificado nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a peça foi protocolada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEp, acompanhada dos documentos que instruem a alegação, o que autoriza seu conhecimento.

Não se verificam elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEp.

O marco temporal juridicamente relevante para a ordenação é a data e o horário de efetivo recebimento do requerimento pela Administração, e não a data de assinatura aposta unilateralmente pelo servidor.

Essa distinção é decisiva no caso em análise: o documento juntado comprova a aposição da assinatura do servidor em 23/07/2024, mas não contém carimbo de protocolo, assinatura de gestor receptor ou qualquer outro elemento que ateste o ingresso do requerimento na Administração naquela data.

Assinatura e entrega são atos distintos, e apenas o segundo é apreensível pela Administração e verificável de modo uniforme para todos os requerentes.

Adotar a data de assinatura como marco equivaleria a instituir parâmetro não previsto nas Portarias nº 1230/2026 e nº 1252/2026-SEGEp, dependente de declaração unilateral do próprio interessado e insuscetível de conferência pela Administração, em prejuízo da isonomia e da segurança jurídica do procedimento.

Uma vez provocada, cumpre à Administração conformar o registro aos fatos comprovados nos autos, ainda que o resultado possa contrariar o interesse do próprio requerente, que se submete ao poder-dever de autotutela ao pedir a reanálise de sua situação (Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal).

Nos termos do art. 3º, § 3º, da Portaria nº 1230/2026-SEGEp, o ônus de comprovar os fatos alegados recai sobre o servidor, encargo do qual o requerente não se desincumbiu neste ponto.

Registre-se que não compete a esta Comissão deliberar sobre a efetiva implementação da majoração, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEp, limitando-se sua atuação ao exame da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pelo servidor Pablo de Melo Freitas, matrícula nº 0.0208477.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva, e, no mérito, pela sua rejeição.

Determina-se a manutenção da data e do horário de registro do requerimento do servidor na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEp — 25/07/2024, às 09h48min —, tal como publicados, por não comprovada divergência, erro material ou incorreção de dados a seu respeito.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final poderá ainda ser alterada em razão da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela

SEGEF, sem que tal alteração decorra de provimento da presente manifestação quanto ao servidor.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviam Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEF